

【9月法规】乐橙独家押百题（三）

总分：100（分）

及格分：60（分）

限时：100（分）

简介：【9月法规】乐橙独家押百题（三）

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

1.(选择题)

【乐橙网】证券期货经营机构的投资经理应当依法取得从业资格，并具有()年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验。

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

回答错误

正确答案

B

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券期货经营机构的投资经理的投资资格。

投资经理应当依法取得从业资格，具有3年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验，具备良好的诚信记录和职业操守，且最近3年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

故本题选B选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

2.(选择题)

【乐橙网】期货交易所向会员收取的保证金，属于()所有。除按规定用于交易结算外，严禁挪作他用。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

会员

B.

客户

C.

期货交易所

D.

期货保证金安全存管监控机构

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员保证金的归属。

期货交易所向会员收取的保证金，属于会员所有，除用于会员的交易结算外，严禁挪作他用。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

3.(选择题)

【乐橙网】期货投资者保障基金的管理和运用遵循()的原则。

A.

适度

B.

效率

C.

平均

D.

公开、合理、有效

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的管理和运用遵循的原则。

保障基金的管理和运用遵循公开、合理、有效的原则。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

4.(选择题)

【乐橙网】下列不属于期货交易所职责的是()。

A.

监管指定交割仓库的期货业务

B.

发布市场信息

C.

对保证金安全存管实施监控

D.

制定并实施交易规则及其实施细则

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的职责。

期货交易所的主要职责：

(1) 提供交易的场所、设施和服务；

(2) 设计合约，安排合约上市；

(3) 组织并监督交易、结算和交割；

(4) 为期货交易提供集中履约担保；

(5) 按照章程和交易规则对会员进行监督管理；

(6) 制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则；(D 选项表述正确)

(7) 发布市场信息；(B 选项表述正确)

(8) 监管会员及其客户、交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务；(A 选项表述正确)

(9) 查处违规行为。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

5.(选择题)

【乐橙网】因期货交易所的过错导致信息发布、交易指令处理错误，造成期货公司或者客户直接经济损失的，期货交易所应当承担赔偿责任，但其能够证明系()的除外。

A.

意外

B.

不可抗力

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.

紧急避险

D.

他人责任

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保证合约履行责任的承担。

因期货交易所的过错导致信息发布、交易指令处理错误，造成期货公司或者客户直接经济损失的，期货交易所应当承担赔偿责任，但其能够证明系不可抗力的除外。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

6.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司保存风险监管报表的期限应当()。

A.

不少于 20 年

B.

不少于 15 年

C.

不少于 10 年

D.

不少于 5 年

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司保存风险监管报表的期限。

期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人等责任人员应当在书面报表上签字。并加盖公司印章。风险监管报表的保存期限应当不少于 5 年。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

7.(选择题)

【乐橙网】下列有关客户对期货公司的交易结算结果异议的提出时间的说法中,正确的是()。

A.

在当日收盘之前提出

B.

立即提出

C.

在期货经纪合同约定的时间内提出

D.

在下一个交易日开盘前提出

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户对期货公司的交易结算结果异议的提出时间。

期货公司对期货交易所或者客户对期货公司的交易结算结果有异议,而未在期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的时间内提出的,视为期货公司或者客户对交易结算结果已予以确认。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

8.(选择题)

【乐橙网】期货公司接受客户委托为其进行期货交易时,错误的做法是()。

A.

与客户签订书面合同

B.

要求客户在风险说明书上签字确认

C.

事先向客户出示风险说明书

D.

要求客户全权委托期货公司工作人员代为下达交易指令

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

期货公司及其工作人员不得接受客户的全权委托，投资者也不得要求期货公司或其工作人员以全权委托的方式进行期货交易。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

9.(选择题)

【乐橙网】下列属于会员制期货交易所理事会职权的是()。

A.

决定会员的接纳和退出

B.

选举和更换会员理事

C.

决定解散期货交易所

D.

任免期货交易所总经理

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所理事会职权。

A 选项表述正确，理事会有权决定会员的接纳和退出。

BC 选项表述错误，选举和更换会员理事、决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项是会员大会的职权。

D 选项表述错误，总经理、副总经理由中国证监会任免。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

10.(选择题)

【乐橙网】期货公司开展期货投资咨询业务，()了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况。

A.

无需

B.

应当事后

C.

应当事中

D.

应当事前

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务。

期货公司应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况，认真评估客户的风险偏好、风险承受能力和服务需求，并以书面和电子形式保存客户相关信息。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

11.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，下列关于风险监管报表报送的说法中，正确的是()。

A.

财务负责人对风险监管报表内容持有异议的，应当书面说明意见和理由

B.

期货公司合规负责人应当在风险监管报表上签字确认

C.

期货公司应当建立按月、季度、半年、年编制并报送监管报表的制度

D.

全体董事应在风险监管报表上签字确认

回答错误

正确答案

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险监管报表的报送。

期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人应当在风险监管报表

上签字确认（BD 选项不符合题意），并应当保证其真实、准确、完整。期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人对风险监管报表内容持有异议的，应当书面说明意见和理由，（A 选项符合题意）向期货公司住所地中国证监会派出机构报告。

C 选项不符合题意，中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则，要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表（而非要求期货公司按月、季度、半年、年编制并报送监管报表）。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

12.(选择题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的规定，投资者提供的信息发生重要变化，可能影响其投资者分类的，应当及时告知()。

A.

中国期货业协会

B.

期货交易所

C.

中国证监会

D.

经营机构

回答错误

正确答案

D

题目解析

✚关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者及时告知信息发生变化的义务。

投资者提供的信息发生重要变化，可能影响其投资者分类的，应当及时告知经营机构。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

13.(选择题)

【乐橙网】期货交易所应当监管()的期货业务。

A.

期货科研院所

B.

会员及其客户

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.
中国期货业协会

D.
期货保证金安全存管监控机构
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的职责。

B 选项正确，期货交易所对会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者与期货业务有关的违规行为，应当在规定的职责范围内及时予以查处;超出职责范围的，应当向中国证监会报告。

ACD 选项不参与期货市场交易，故期货交易所不对其业务进行管辖。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

14.(选择题)

【乐橙网】()对经营机构履行适当性义务进行自律管理。

A.
中国证监会及其派出机构

B.
中国证监会的派出机构

C.
中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会

D.
中国证监会
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对经营机构履行适当性义务进行自律管理的主体。

ABD 选项错误，中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）及其派出机构依照法律、行政法规、本办法及其他相关规定，对经营机构履行适当性义务进行监督管理。

C 选项正确，证券期货交易所、登记结算机构及中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会等自律组织对经营机构履行适当性义务进行自律管理。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

15.(选择题)

【乐橙网】不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效,该机构未按客户的交易指令入市交易,客户没有过错的,该机构()。

A.

不需要返还客户的保证金,但要赔偿客户的损失

B.

应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失

C.

应当返还客户的保证金但不需要赔偿客户的损失

D.

不需要返还客户的保证金,也不需要赔偿客户的损失

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查无效合同纠纷及其责任。

不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效,该机构按客户的交易指令入市交易的,收取的佣金应当返还给客户,交易结果由客户承担。该机构未按客户的交易指令入市交易,客户没有过错的,该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失。赔偿损失的范围包括交易手续费、税金及利息。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

16.(选择题)

【乐橙网】首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝;必要时,应当及时向公司住所地()报告。

A.

公安部门

B.

中国证监会派出机构

C.

中国期货业协会

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

D.

期货交易所

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查行为规范。

首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝;必要时,应当及时向公司住所地中国证监会派出机构报告。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

17.(选择题)

【乐橙网】《<期货经纪合同>指引》和期货交易风险说明书,由()制定。

A.

期货公司

B.

中国期货业协会

C.

期货交易所

D.

中国证监会

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货经纪业务及其监管。

《<期货经纪合同>指引》和期货交易风险说明书由中国期货业协会制定。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

18.(选择题)

【乐橙网】未取得从业资格的,擅自从事期货业务的,中国证监会责令改正,给予警告,单处或者并处()万元以下罚款。

A.

1

B.

10

C.

5

D.

3

回答错误

正确答案

D

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查法律责任。

未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会责令改正，给予警告，单处或者并处3万元以下罚款。

故本题选D选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

19.(选择题)

【乐橙网】动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，保障基金管理机构依法取得相应的权利的是()。

A.

受偿权

B.

清偿权

C.

撤销权

D.

代位权

回答错误

正确答案

A

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后,保障基金管理机构依法取得相应的受偿权,可以依法参与期货公司清算。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

20.(选择题)

【乐橙网】期货交易涉及商品实物交割的,期货交易所应当发布的信息不包括()。

A.

成交量排名情况

B.

标准仓单数量和可用库容情况

C.

持仓量排名情况

D.

价格预测信息

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所应当发布的信息。

期货交易所应当及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、最高价与最低价、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情,并保证即时行情的真实、准确。

期货交易涉及商品实物交割的,期货交易所还应当发布标准仓库数量和可用库容情况,以增加期货市场透明度,引导投资者理性交易。

D 选项符合题意,期货交易所不得发布价格预测信息。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

21.(选择题)

【乐橙网】会员制期货交易所的会员大会应由()主持。

A.

董事长

B.

理事长

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.
监事长

D.
总经理
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所的相关规定。
会员制期货交易所会员大会由理事长主持。
故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

22.(选择题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》，经营机构可以制作()，以了解投资者风险承受能力情况。

A.
期货产品或服务风险等级评估表

B.
投资者适当性评估数据库

C.
期货产品或服务风险等级名录

D.
投资者风险承受能力评估问卷
回答错误
正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构了解投资者风险承受能力情况的方法。
经营机构可以制作投资者风险承受能力评估问卷以了解投资者风险承受能力情况。
故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

23.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构应当每()开展一次适当

性自查，形成自查报告。

A.

一年

B.

两年

C.

半年

D.

三年

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构适当性自查的开展频率。

经营机构应当每半年开展一次适当性自查，形成自查报告。发现违反本办法规定的问题，应当及时处理并主动报告住所地的中国证监会派出机构。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

24.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司客户保证金管理使用的表述中，错误的是()。

A.

客户保证金不属于期货公司破产财产或者清算财产

B.

客户保证金应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

C.

期货公司向客户收取的保证金，可以根据客户的要求支付可用资金

D.

客户的保证金和委托资产属于客户资产，由期货公司和客户共同所有

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司客户保证金管理使用的相关内容。

客户的保证金和委托资产属于客户资产，归客户所有（D选项说法错误）。客户资产应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理（B选项说法正确）。非因客户本身的债务或者法律、行政法规规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户资产。期货公司破产或者清算时，客户资产不属于破产财产或者清算财产（A选项说法正确）。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

25.(选择题)

【乐橙网】()应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册信息。

A.

期货交易所

B.

中国证监会及派出机构

C.

中国证监会

D.

中国期货业协会

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员监督管理的相关内容。

中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

26.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者相关服务，经营机构在满足相关规定的条件下，()向其销售相关产品或者提供相关服务。考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

拒绝

B.

暂缓

C.

可以

D.

应当

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者适当性。

经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者接受相关服务的，经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示，投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

27.(选择题)

【乐橙网】以下关于期货从业资格的表述，正确的是()。

A.

期货从业资格可以由本人直接向中国期货业协会申请

B.

通过期货从业资格考试，可以从事期货业务，但必须在 6 个月内申请从业资格

C.

通过期货从业资格考试，才能申请期货从业资格

D.

未取得期货从业资格的人员，不得在期货公司任职

回答错误

正确答案

C

题目解析

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业资格。

取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过其所在机构向协会申请从业资格。未取得从业资格的人员，不得在机构中开展期货业务活动。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

28.(选择题)

【乐橙网】申请设立期货交易所，不需要向中国证监会提交的文件和材料包括()。

A.

理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历

B.

拟任用高级管理人员名单及简历

C.

场地、设备、资金证明文件及情况说明

D.

拟加入会员或者股东出资证明

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查设立期货交易所提交的文件。

申请设立期货交易所，应当向中国证监会提交下列文件和材料：

(一)申请书；

(二)章程和交易规则草案；

(三)期货交易所的经营计划；

(四)拟加入会员或者股东名单；

(五)理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历；

(六)拟任用高级管理人员的名单及简历；

(七)场地、设备、资金证明文件及情况说明；

(八)中国证监会规定的其他文件、材料。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

29.(选择题)

【乐橙网】会员制期货交易所会员大会行使的职权不包括()。

A.

选举和更换会员理事

B.

审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告

C.

任免期货交易所总经理

D.

审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案

回答错误

正确答案

C

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所会员大会行使的职权。

会员大会行使下列职权:

(1)审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案(D 选项符合题意);

(2)选举和更换会员理事(A 选项不符合题意);

(3)审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告(B 项不符合题意);

C 选项符合题意, 任免期货交易所总经理不属于会员制期货交易所会员大会的职权。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

30.(选择题)

【乐橙网】证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的, 应当按照《期货市场客户开户管理规定》的要求对照核实客户真实身份, 采集并留存客户影像资料, 与其他资料一起提交给()审核开户和存档。

A.

证券公司

B.

期货交易所

C.

期货结算机构

D.

期货公司

回答错误

正确答案

D

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户开户管理的相关规定。

证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的, 应当按照本规定的要求对照核实客户

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

真实身份，核对客户期货结算账户户名与其有效身份证明文件中姓名或者名称一致，采集并留存客户影像资料。并随同其他开户资料一并提交期货公司审核开户和存档。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

31.(选择题)

【乐橙网】期货投资者保障基金按照()的原则筹集。

A.

统一性与多层次性相结合

B.

强制性和适度性

C.

取之于市场，用之于市场

D.

效率和公平相结合

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的筹集原则。

保障基金按取之于市场、用之于市场的原则筹集。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

32.(选择题)

【乐橙网】单一资产管理计划接受投资者合法持有的股票、债券等证券委托时，证券登记结算机构应当按照规定为其办理证券()等手续。

A.

质押

B.

抵押

C.

非交易过户

D.

转让

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查单一资产管理计划接受投资者证券委托的规定。

单一资产管理计划可以接受货币资金委托，或者接受投资者合法持有的股票、债券或中国证监会认可的其他金融资产委托。集合资产管理计划原则上应当接受货币资金委托，中国证监会认可的情形除外。证券登记结算机构应当按照规定为接受股票、债券等证券委托的单一资产管理计划办理证券非交易过户等手续。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

33.(选择题)

期货从业人员被迫执行违法违规指令，在()情况下可以从轻、减轻或者免于行政处罚。

A.

辞职的

B.

公开声明的

C.

依法履行了报告义务的

D.

向期货交易所报告的

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查被迫执行违法违规指令的从业人员的处理措施。

因被迫执行违法违规指令而按照《期货从业人员管理办法》的规定履行了报告义务的从业人员，可以从轻、减轻或者免于行政处罚。故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

34.(选择题)

【乐橙网】未经中国证监会批准，期货交易所的()不得在任何营利性组织中兼职。

- A.
总经理助理
- B.
业务部门负责人
- C.
独立董事

D.
董事会秘书

回答错误

正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所董监高任职要求。

期货交易所的高级管理人员应当具备中国证监会要求的条件。未经中国证监会批准，期货交易所的理事长、副理事长、董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席、总经理、副总经理、董事会秘书不得在任何营利性组织中兼职。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

35.(选择题)

【乐橙网】以下期货公司主要股东为法人或者非法人组织的，应当具备的条件不符合的是()。

- A.
甲企业净资产占实收资本的 50%
- B.
乙企业或有负债占净资产的 40%
- C.
丙企业近 3 年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚
- D.
丁企业实收资本和净资产分别为 3500 万元和 1500 万元

回答错误

正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

期货公司主要股东为法人或者非法人组织的，应当具备下列条件：

- (一)实收资本和净资产均不低于人民币 1 亿元；
- (二)净资产不低于实收资本的 50%，或有负债低于净资产的 50%，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险；
- (三)具备持续盈利能力，持续经营 3 个以上完整的会计年度，最近 3 个会计年度连续盈利；
- (四)出资额不得超过其净资产，且资金来源真实合法，不得以委托资金、负债资金等入股期货公司；
- (五)信誉良好、公司治理规范、组织架构清晰、股权结构透明，主营业务性质与期货公司具有相关性；
- (六)没有较大数额的到期未偿清债务；
- (七)近 3 年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；
- (八)未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施；
- (九)近 3 年作为公司(含金融机构)的股东或者实际控制人，未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为；
- (十)不存在中国证监会根据审慎监管原则认定的其他不适合持有期货公司股权的情形。

故本题选 D 选项。

收藏 收藏本题

纠错 题目纠错

笔记 试题笔记

36.(选择题)

【乐橙网】下列机构中，可以代理客户从事期货交易的是()。

A.

期货交易所的非期货公司结算会员

B.

期货投资咨询机构

C.

为期货公司提供中间介绍业务的机构

D.

期货公司

回答错误

正确答案

D

题目解析

关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查可以代理客户从事期货交易的机构。

期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员不得代理客户从事期货交易(A 选项不符合题意)。

期货投资咨询机构的期货从业人员不得代理客户从事期货交易(B 选项不符合题意)。

为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得代理客户从事期货交易(C 选项不符合题意)。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

37.(选择题)

【乐橙网】中国期货业协会应当定期向()报告期货从业人员管理的有关情况。

A.

期货交易所

B.

期货公司董事会

C.

中国银保监会

D.

中国证监会

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查监督管理。

中国期货业协会应当定期向中国证监会报告期货从业人员管理的有关情况。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

38.(选择题)

【乐橙网】会员制期货交易所应设立理事会，每届任期是()年。

A.

2

B.

3

C.

5

D.

7

回答错误

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的法人治理。

会员制期货交易所设理事会，每届任期 3 年。理事会是会员大会的常设机构，对会员大会负责。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

39.(选择题)

【乐橙网】期货交易所应当在每年度结束后()个工作日内，缴纳前一年度应缴纳的保障基金。

A.

20

B.

15

C.

10

D.

30

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金。

期货交易所、期货公司应当按年度缴纳保障基金。期货交易所应当在每年度结束后 30 个工作日内，缴纳前一年度应当缴纳的保障基金，并按照中国证监会和财政部确定的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

40.(选择题)

【乐橙网】涨跌停板，是指合约在()个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

A.

1

B.

2

C.

3

D.

5

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查主要风险管理制度。

涨跌停板，是指合约在 1 个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

41.(选择题)

【乐橙网】依法对期货从业人员进行监督管理的机构是()。

A.

期货交易所

B.

中国期货业协会

C.

中国证监会及其派出机构

D.

国务院商务部

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货市场行政法律关系。

中国证监会及其派出机构依法对期货从业人员进行监督管理。

故本题选 C 选项。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

42.(选择题)

【乐橙网】期货公司董事、监事和高级管理人员不适当人选由()认定。

A.

中国证监会及其派出机构

B.

中国期货业协会

C.

期货交易所

D.

期货保证金安全存管监控机构

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事、监事和高级管理人员不适当人选的认定。期货公司董事、监事和高级管理人员不适当人选由中国证监会及其派出机构认定。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

43.(选择题)

【乐橙网】下列关于非结算会员提出交易结算异议的表述中，错误的是()。

A.

在约定的时间内不提出异议视为确认

B.

可以向期货交易所提出

C.

应当以书面方式提出

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

D.

应当在期货经纪合同约定的时间内提出

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查非结算会员提出交易结算异议的处理。

客户对交易结算报告有异议的,应当在期货经纪合同约定的时间内以书面方式向期货公司提出(B选项说法错误,CD选项说法正确),期货公司应当在约定时间内进行核实。客户未在约定时间内提出异议的,视为对交易结算报告内容的确认(A选项说法正确)。

故本题选B选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

44.(选择题)

【乐橙网】证券公司介绍其客户到期货公司开户,当期货、现货市场行情发生重大变化致使客户期货账户可能出现风险时,证券公司可以()。

A.

利用证券资金账户为客户追加期货保证金

B.

代客户下达平仓指令

C.

为客户提供融资

D.

向客户提示风险

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司为期货公司提供中间介绍业务的相关内容。

期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时,证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。

故本题选D选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

45.(选择题)

【乐橙网】期货投资者保障基金启动资金的来源为()。

A.

期货交易所风险准备金

B.
期货交易所交易手续费

C.
期货公司交易手续费

D.
国家专项资金
回答错误
正确答案

A
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金启动资金的来源。

保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至 2006 年 12 月 31 日风险准备金账户总额的 15% 缴纳形成。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

46.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》，下列不属于专业投资者的是()。

A.
慈善基金

B.
社会保障基金

C.
最近 1 年末金融资产为 900 万元的法人或者其他组织

D.
经有关金融监管部门批准设立的财务公司
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查专业投资者的条件。

AB 选项正确，社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金符合专业投资者的条件。

C 选项错误，符合专业投资者的条件之一是同时符合下列条件的法人或者其他组织：

(1) 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元。

(2) 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元。

(3) 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

D 选项正确, 经有关金融监管部门批准设立的金融机构符合专业投资者条件, 包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

47.(选择题)

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备()。

A.

期货投资咨询资格

B.

证券投资咨询资格

C.

期货从业人员资格

D.

证券销售从业人员资格

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备的资格。

证券公司应当配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员, 不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

48.(选择题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》, 经营机构将普通投资者按风险承受能力至少划分为()。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

六类

B.

五类

C.
四类

D.
三类
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查将普通投资者按风险承受能力进行的分类。

经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低至高分别为 C1(含风险承受能力最低类别)、C2、C3、C4、C5 五类。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

49.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司与股东关系的表述中，正确的是()。

A.
期货公司的控股股东在紧急情况下可以直接任免期货公司的董事、监事和高级管理人员

B.
为保护股东利益，期货公司应当向股东做出最低收益的承诺

C.
期货公司与其控股股东在业务、人员等方面应当严格分开，独立经营，独立核算

D.
期货公司向股东提供期货经纪服务的，可以适当降低风险管理要求

回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司与股东的关系。

A 选项错误，未依法经期货公司股东会或者董事会决议，期货公司控股股东、实际控制人不得任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动。

B 选项错误，根据相关法律法规，期货公司不能对股东作出最低收益或分红的承诺。

C 选项正确，期货公司与其控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、财务等方面应当严格分开，独立经营，独立核算。

D 选项错误，期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供服务的，不得降低风险管理要求。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

50.(选择题)

【乐橙网】下列关于交割的表述中，正确的是()。

A.

交割只能是实物交割

B.

交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行

C.

经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算

D.

只有合约到期才能办理交割

回答错误

正确答案

D

题目解析

本题考查交割的定义。

A 选项错误，交割时交易双方可通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定结算价格进行现金差价结算。

B 选项错误，交割应按照期货交易所的规则和程序进行。

C 选项错误，交割采取规定结算价格进行现金差价结算不需要期货业协会批准。

D 选项正确，交割，是指合约到期时了结到期未平仓合约的过程。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

51.(选择题)

【乐橙网】对收取的客户保证金，期货公司可以划转的情形是()。

A.

补充期货交易所结算资金不足

B.

为客户交存保证金，支付税款

C.

作为其他违约客户的破产财产，清偿债务

D.

弥补期货公司的亏损

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司可以划转客户保证金的情形。

期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，除下列可划转的情形外，严禁挪作他用：

(1)依据客户的要求支付可用资金；

(2)为客户交存保证金，支付手续费、税款；

(3)国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

ACD 选项错误，选项所述情形均属于对客户保证金的挪用。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

52.(选择题)

【乐橙网】证券公司申请介绍业务资格的，其流动资产余额不低于流动负债余额的()。

A.

50%

B.

70%

C.

120%

D.

150%

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司申请介绍业务资格的条件。

证券公司申请介绍业务资格的，其流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的 150%。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

53.(选择题)

【乐橙网】期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可的，期货公司依法应当在()上公告。

A.

期货交易所网站

B.

中国期货业协会网站

C.

中国证监会指定的媒体

D.

期货公司网站

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司对设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可的情形进行公告的场所。

期货公司设立、变更、停业、解散、破产、被撤销期货业务许可或者其分支机构设立、变更、终止的，期货公司应当在中国证监会指定的媒体上公告。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

54.(选择题)

【乐橙网】客户甲某严重违反了《期货交易管理条例》的相关规定，()将宣布其为期货市场禁止进入者。

A.

期货交易所

B.

中国期货业协会

C.

国务院期货监督管理机构

D.

人民法院

回答错误

正确答案

C

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查严重违反《期货交易管理条例》的相关规定的处理措施及惩罚主体。

任何单位或者个人违反本条例规定，情节严重的，由国务院期货监督管理机构宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为期货市场禁入者。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

55.(选择题)

【乐橙网】下列关于保障基金的筹集的说法中，错误的是()。

A.

保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户

B.

保障基金管理机构应当专户存储保障基金

C.

保障基金来源虽然多元化，但保障基金不可以接受社会捐赠

D.

保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保障基金的筹集。

根据《期货投资者保障基金管理办法》A、B 选项正确，保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。

C 选项错误，D 选项正确，鼓励保障基金来源多元化，保障基金可以接受社会捐赠和其他合法财产。保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

56.(选择题)

【乐橙网】实行会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度是()。

A.

结算准备金制度

B.

结算担保金制度

C.

涨跌停板制度

D.

保证金制度

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查实行会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度。

ACD 选项不符合题意，结算准备金制度、涨跌停板制度以及保证金制度是期货交易所都应建立的风险管理制度，不是实行会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度。

B 选项符合题意，实行会员分级结算制度的期货交易所，还应当建立、健全结算担保金制度。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

57.(选择题)

【乐橙网】会员制期货交易所大会有()以上会员参加方为有效。

A.

1/2

B.

1/3

C.

2/3

D.

3/4

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员大会的有效条件。

根据《期货交易所管理办法》第二十三条的规定，会员大会有 2/3 以上会员参加方为有效。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

58.(选择题)

期货交易所应当在每年结束后()个工作日内, 缴纳前一年度应当缴纳的期货投资者保障基金。

A.
15

B.
30

C.
10

D.
5

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查缴纳期货投资者保障基金的期限。

期货交易所、期货公司应当按年度缴纳保障基金。期货交易所应当在每年度结束后 30 个工作日内, 缴纳前一年度应当缴纳的保障基金, 并按照中国证监会和财政部确定的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

59.(选择题)

【乐橙网】某期货公司与客户甲订立了期货经纪合同, 虽然期货公司未提示交易风险, 但是能够证明客户甲已有交易经历, 甲在交易中产生了损失, 下列说法中正确的是()。

A.
应免除期货公司的责任

B.
应减轻期货公司的责任

C.
双方各自承担 50%的责任

D.
双方协商承担责任

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为责任的承担。

期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意“期货交易风险说明书”内容，并由客户签字或者盖章，对于客户在交易中的损失，应当依据规定承担相应的赔偿责任，但是，根据以往交易结果记载，证明客户已有交易经历的，应当免除期货公司的责任。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

60.(选择题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构履行监督管理职责，不能采取的措施是()。

A.

对期货公司进行现场检查

B.

进入涉嫌违法行为发生场所调查取证

C.

复制与被调查事件有关的财产权登记资料

D.

限制违法行为人的人身自由

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查国务院期货监督管理机构的监督管理职责。

中国证监会依法履行职责，可以采取下列措施：

(1) 对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查；(A 选项表述正确)

(2) 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证；(B 选项表述正确)

(3) 询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明；

(4) 查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料；(C 选项表述正确)

(5) 查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料；对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；

(6) 查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户；

(7) 在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理

机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过 15 个交易日;案情复杂的，可以延长至 30 个交易日;

(8) 法律、行政法规规定的其他措施。

故本题选择 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

61.(多选题)

【乐橙网】会员制期货交易所应当召开理事会临时会议的情形包括()。

A.

总经理提议

B.

中国证监会提议

C.

理事会提议

D.

1/3 以上理事联名提议

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所应当召开理事会临时会议的情形。

有下列情形之一的，应当召开理事会临时会议：

(1) 1/3 以上理事联名提议;

(2) 期货交易所章程规定的情形;

(3) 中国证监会提议。

故本题选 BD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

62.(多选题)

【乐橙网】下列选项中，适用《期货交易管理条例》的有()。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

商品期货合约交易及其相关活动

B.

金融期货合约交易及其相关活动

C.

期权合约交易及其相关活动

D.

权证交易及其相关活动

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易的定义。

ABC 选项符合题意，本条例所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约（不包含权证）为交易标的的交易活动。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

63.(多选题)

【乐橙网】依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的机构有()。

A.

期货交易所

B.

中国证监会

C.

中国期货业协会

D.

期货保证金安全存管监控机构

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的机构。

中国证监会及其派出机构依法对期货公司从事金融期货结算业务实行监督管理。中国期货业协会和期货交易所（AC 选项符合题意）依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理。

故本题选 AC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

64.(多选题)

【乐橙网】人民法院审理期货侵权纠纷案件，应当根据()确定过错方承担的民事责任。

A.

过错的性质、大小

B.

手续费收取标准

C.

各方当事人是否有过错

D.

过错和损失之间的因果关系

确 定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查确定过错方承担的民事责任的标准。

ACD 符合题意，人民法院审理期货侵权纠纷和无效的期货交易合同纠纷案件，应当根据各方当事人是否有过错，以及过错的性质、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。

故本题选 ACD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

65.(多选题)

【乐橙网】下列关于客户保证金账户的表述中，正确的有()。

A.

客户开立保证金账户的，应在当日向期货保证金安全存管监控机构备案

B.

期货公司应按规定向客户披露期货保证金账户开立、变更或者撤销情况

C.

严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存入客户保证金

D.

客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查于客户保证金账户的相关规定。

期货公司应当在期货保证金存管银行开立期货保证金账户，期货公司（而不是客户，A 选项不符合题意）开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应于当日向期货保证金企业安全存管监控机构备案，并通过规定方式向客户披露账户开立、变更或者撤销情况（B 选项符合题意）。客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户（D 选项符合题意）。

期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户内，严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算户之外存放（C 选项符合题意）。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

66.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员管理办法》，导致期货从业资格注销的情形有()。

A.

期货从业人员所在机构的相关期货业务许可被注销

B.

期货从业人员被解聘

C.

期货从业人员辞职

D.

期货从业人员因工伤住院

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业资格的取得和注销。

期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起 10 个工作日内向协会报告，由协会注销其从业资格。机构的相关期货业务许可被注销的，由协会注销该机构中从事相应期货业务的期货从业人员的从业资格。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

67.(多选题)

期货公司风险监管指标达到预警标准的,中国证监会派出机构可视情况采取的措施有()。

A.

要求期货公司制定风险监管指标改善方案并定期对监管指标的改善情况进行书面报告

B.

要求期货公司进行重大业务决策时,应当至少提前 5 个工作日向住所地中国证监会派出机构报送临时报告,说明有关业务对风险监管指标的影响

C.

要求期货公司增加内部合规检查的频率,并提交合规检查报告

D.

期货公司未能有效履行相关要求的,中国证监会派出机构可以视情况采取出具警示函、监管谈话等监管措施

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

期货公司风险监管指标达到预警标准的,进入风险预警期。风险预警期内,中国证监会派出机构可视情况采取以下措施:

(一)要求期货公司制定风险监管指标改善方案并定期对监管指标的改善情况进行书面报告;

(二)要求期货公司进行重大业务决策时,应当至少提前 5 个工作日向住所地中国证监会派出机构报送临时报告,说明有关业务对风险监管指标的影响;

(三)要求期货公司增加内部合规检查的频率,并提交合规检查报告。期货公司未能有效履行相关要求的,中国证监会派出机构可以视情况采取出具警示函、监管谈话等监管措施。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

68.(多选题)

【乐橙网】以期货交易所为第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件中,被告期货公司与期货交易所不在同一省份,该案不具有管辖权的法院有()。

A.

期货交易所所在地的基层人民法院

B.
期货交易所所在地的中级人民法院

C.
被告所在地高级人民法院

D.
被告所在地的中级人民法院

确 定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查诉讼。

以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由期货交易所所在地的中级人民法院管辖。

故本题选 ACD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

69.(多选题)

【乐橙网】关于期货投资者保障基金，下列说法错误的有()。

A.
期货投资者保障基金按照取之于市场、用之于市场的原则筹集

B.
期货投资者保障基金实行比例补偿

C.
期货公司缴纳的保障基金不得在其营业成本中列支

D.
财务状况较好的期货公司，应当按照较高比例缴纳保障基金

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金。

保障基金的后续资金缴纳比例，由中国证监会和财政部确定，并可根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况进行调整。对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

公司，应当按照较高比例缴纳保障基金，各期货公司的具体缴纳比例由中国证监会根据期货公司风险状况确定。期货交易所、期货公司缴纳的保障基金在其营业成本中列支。C、D 两项错误。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

70.(多选题)

【乐橙网】未经审核和批准，期货交易所不得从事()等与其职责无关的业务。

A.

商品投资

B.

信托投资

C.

股票投资

D.

非自用不动产投资

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查重大事项审批。

期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

71.(多选题)

【乐橙网】期货公司为债务人，人民法院应债权人请求、冻结、划拨期货公司客户保证金账户中资金的情形包括()。

A.

期货公司保证金账户中存在超出客户保证金权益的部分

B.

期货公司客户保证金账户金额高于期货公司注册资本金的 5 倍

C.

期货公司自有资金与客户保证金发生混同

D.

期货公司净资本高于客户权益总额的 6%

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

考前包过押题请咨询 Yuan909591126 本题考查人民法院冻结、划拨期货公司客户保证金账户中资金的情形。

期货交易所、期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨期货公司在期货交易所或者客户在期货公司保证金账户中的资金。有证据证明该保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分（A 选项符合题意），期货交易所、期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。

有证据证明期货交易所、期货公司、期货交易所结算会员自有资金与保证金发生混同（C 选项符合题意），期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨相关账户内的资金或者价证券。

故本题选 AC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

72.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构向投资者销售产品或者提供相关服务的，应当了解投资者的信息包括()。

A.

自然人配偶的基本情况

B.

风险偏好及可承受的损失

C.

投资期限、品种、期望收益等投资目标

D.

收入来源和数额、资产、债务等财务状况

确 定

回答错误

正确答案

BCD

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构向投资者销售产品或者提供服务时应了解的信息。

经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的下列信息：

- (1) 自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式，法人或者其他组织的名称、注册地址、办公地址、性质、资质及经营范围等基本信息；
- (2) 收入来源和数额、资产、债务等财务状况（D 选项正确）；
- (3) 投资期限、品种、期望收益等投资目标（C 选项正确）；
- (4) 风险偏好及可承受的损失（B 选项正确）。

A 选项错误，第一项中未提及自然人配偶的相关信息。

故本题选 BCD 选项。

【知识拓展】经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，还应当了解投资者的下列信息：

- (1) 投资相关的学习、工作经历及投资经验；
- (2) 诚信记录；
- (3) 实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人；
- (4) 法律法规、自律规则规定的投资者准入要求相关信息；
- (5) 其他必要信息。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

73.(多选题)

【乐橙网】下列关于资产管理计划所属类别的表述，正确的是()。

A.

投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 60%的，为权益类

B.

投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%的，为固定收益类

C.

投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产 80%，且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产 20%的，为商品及金融衍生品类

D.

投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到前三类产品标准的，为混合类

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理计划类别的划分。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A 选项投资比例错误,投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%的,为权益类;

B 选项投资对象错误,投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%的,为固定收益类;

C 选项正确,投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产 80%,且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产 20%的,为商品及金融衍生品类;

D 选项正确,投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到前三类产品标准的,为混合类。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

74.(多选题)

【乐橙网】中国期货业协会制定期货投资者适当性自律规则,关于投资者准入要求的内容可以包括()。

A.

投资认购最低金额

B.

收入水平

C.

风险识别能力和风险承担能力

D.

资产规模

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者准入规则。

中国证监会、自律组织在针对特定市场、产品或者服务制定规则时,可以考虑风险性、复杂性以及投资者的认知难度等因素,从资产规模、收入水平、风险识别能力和风险承担能力、投资认购最低金额等方面,规定投资者准入要求。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

75.(多选题)

【乐橙网】下列机构中不得代理客户从事期货交易的包括()。

A.

期货投资咨询机构

B.

期货交易所的非期货公司结算会员

C.

期货公司

D.

为期货公司提供中间介绍业务的机构

确 定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不得代理客户从事期货交易的主体。

A 选项符合题意，期货投资咨询机构的从业人员不得代理客户从事期货交易。

B 选项符合题意，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得代理客户从事期货交易。

D 选项符合题意，为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得代理客户从事期货交易。

C 项不符合题意，期货公司的期货经纪业务即接受客户委托进行期货交易。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

76.(多选题)

【乐橙网】以下关于期货公司风险监管指标预警标准的说法中，正确的有()。

A.

期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持 3 个月的，风险预警期结束

B.

期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向全体股东书面报告

C.

规定"不得高于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 120%

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

D.

期货公司风险监管指标达到预警标准的，进入风险预警期

确 定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标预警标准。

A 选项正确，期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持 3 个月的，风险预警期结束。

B 选项错误，期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向全体董事（并非全体股东）提交书面报告，详细说明原因、对期货公司的影响、解决问题的具体措施和期限，书面报告应当同时抄送期货公司住所地中国证监会派出机构。

C 选项错误，中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 120%，规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 80%。

D 选项正确，期货公司风险监管指标达到预警标准的，进入风险预警期。

故本题选 AD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

77.(多选题)

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定，证券公司不得从事的行为包括()。

A.

代客户接收、保管或者修改交易密码

B.

利用客户的交易编码进行期货交易

C.

代客户进行期货交易

D.

代客户下达交易指令

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司为期货公司提供中间介绍业务的禁止行为。

证券公司不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

78.(多选题)

【乐橙网】下列关于期货公司提供研究分析服务的表述，正确的有()。

A.

研究分析报告应当注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示

B.

研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式，载明期货公司名称及其业务资格、研究分析人员姓名、从业证号、制作日期等内容

C.

制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权

D.

研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎，分析结论合理

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司研究分析服务。

研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论合理。研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式，载明期货公司名称及其业务资格、研究分析人员姓名、从业证号、制作日期等内容，同时注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示。期货公司制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

79.(多选题)

【乐橙网】下列关于实行会员分级结算制度的期货交易所的表述中，正确的有()。

A.

期货交易所对结算会员和非结算会员收取结算担保金

B.

结算会员对与其签订结算协议的非结算会员结算，收取和追收保证金

C.

期货交易所只对结算会员结算，收取和追收保证金

D.

期货交易所应当向结算会员收取结算担保金

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查实行会员分级结算制度的期货交易所的相关规定。

实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向结算会员收取结算担保金(A 选项不符合题意)。

期货交易所只对结算会员结算，收取和追收保证金(C 选项符合题意)，以结算担保金、风险准备金、自有资金代为承担违约责任，以及采取其他相关措施(D 选项符合题意);对非结算会员的结算、收取和追收保证金(B 选项符合题意)、代为承担违约责任，以及采取其他相关措施，由结算会员执行。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

80.(多选题)

【乐橙网】根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定(二)》，期货公司为债务人的，债权人可以请求人民法院冻结、划拨的资金或者有价值证券有()。

A.

期货公司自有账户中的资金

B.

客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价值证券

C.

客户在期货公司保证金账户中的资金

D.

属于期货公司自有的有价值证券

确 定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】信Yuan909591126获取

本题考查期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨账户中资金或者有价值证券的相关情形。

BC 选项不符合题意，期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价值证券的，人民法院不予支持：

(1)客户在期货公司保证金账户中的资金；

(2)客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价值证券。

AD 选项符合题意，期货公司为债务人，期货公司有除保证金和结算准备金外的其他财产的，人民法院应当依法先行冻结、查封、执行期货公司的其他财产。

故本题选 AD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

81.(多选题)

【乐橙网】期货交易所履行的职责有()。

A.

为期货交易提供集中履约担保

B.

组织并监督交易、结算和交割

C.

设计合约，安排合约上市

D.

提供交易的场所、设施和服务

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所履行的职责。

期货交易所履行下列职责：

(1)提供交易的场所、设施和服务(D 选项正确)；

(2)设计合约，安排合约上市(C 选项正确)；

(3)组织并监督交易、结算和交割(B 选项正确)；

(4)为期货交易提供集中履约担保(A 选项正确)；

(5)按照章程和交易规则对会员进行监督管理；

(6)国务院期货监督管理机构规定的其他职责。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

82.(多选题)

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》证券公司与期货公司应当独立经营，对下列内容进行分开隔离的有()。

A.

经营场所

B.

人员

C.

期货行情信息、交易设施

D.

财务

确定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司与期货公司独立经营，需保持隔离的内容。

证券公司与期货公司应当独立经营，保持财务、人员、经营场所等分开隔离。C选项错误，期货行情信息、交易设施是证券公司受期货公司委托从事介绍业务应当提供的服务。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

83.(多选题)

【乐橙网】根据我国刑法规定，内幕信息、知情人员的范围，依照()的规定确定。

A.

期货交易所规则

B.

部门规章

C.

行政法规

D.

法律

确定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查《中华人民共和国刑法修正案》的相关内容。

内幕信息、知情人员的范围，依照法律(D选项符合题意)、行政法规(C选项符合题意)的规定

确定。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

84.(多选题)

【乐橙网】期货公司的期货从业人员不得有的行为包括()。

A.

收付、存取或者划转期货保证金

B.

进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易

C.

挪用客户的期货保证金或者其他资产

D.

代理客户从事期货交易

确 定

回答错误

正确答案

BC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的期货从业人员不得有的行为。

期货公司的期货从业人员不得有下列行为:

(1)进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易(B 选项符合题意);

(2)挪用客户的期货保证金或者其他资产(C 选项符合题意);

(3)中国证监会禁止的其他行为。

故本题选 BC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

85.(多选题)

【乐橙网】期货公司对期货从业人员发出违法违规指令的，期货从业人员应当()。

A.

直接向中国期货业协会报告

B.

严格执行

C.

及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告

D.

予以抵制

确定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员接到违法违规指令的处理。

对机构管理人员所发出的违法违规指令，从业人员应当予以抵制(D选项符合题意)，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告(C选项符合题意);机构未妥善处理的，从业人员应当及收到时向中国证监会或者协会报告。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

86.(多选题)

【乐橙网】对于取得实行会员分级结算制度的交易所的全面结算业务资格的期货公司，首席风险官应当监督检查()。

A.

是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度，并有效执行

B.

是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益

C.

是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况

D.

是否存在超范围委托的情形

确定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的职责。

对于取得实行会员分级结算制度的交易所的全面结算业务资格的期货公司，除上述一般性事项外，首席风险官还应当监督检查以下事项：

(1)是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度，

并有效执行;(A 选项表述正确)

(2) 是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益, 是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况。(BC 选项表述正确。)

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

87.(多选题)

【乐橙网】下列关于期货从业人员自律管理的表述中, 错误的有()。

A.

期货从业人员可以自愿参加或者不参加后续职业培训

B.

中国期货业协会应当组织期货从业人员后续职业培训

C.

中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库

D.

期货从业人员自律管理的办法, 由中国证监会制定, 中国期货业协会具体执行

确定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的自律管理。

A 选项错误, B 选项正确, 期货业协会应当组织期货从业人员后续职业培训, 提高期货从业人员的职业道德和专业素质。期货从业人员应当按照有关规定参加后续职业培训(并非自愿参加), 其所在机构应予以支持并提供必要保障。

C 选项正确, 协会应当建立期货从业人员信息数据库, 公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。

D 选项错误, 期货从业人员自律管理的具体办法, 包括从业资格考试、从业资格注册和公示、执业行为准则、后续职业培训、执业检查、纪律惩戒和申诉等, 由协会制订, 报中国证监会核准。

故本题选 AD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

88.(多选题)

【乐橙网】公司制期货交易所的董事会行使的职权包括()。

A.

召集股东大会会议

B.

审议总经理提出的财务预算方案

C.

审议结算担保金的使用情况

D.

决定对违规行为的纪律处分

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查公司制期货交易所的董事会行使的职权。

董事会对股东大会负责，行使下列职权：

- (1) 召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；(A 选项表述正确)
- (2) 拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案，提交股东大会审定；
- (3) 审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交股东大会通过；(B 选项表述正确)
- (4) 审议期货交易所合并、分立、解散和清算的方案，提交股东大会通过；
- (5) 监督总经理组织实施股东大会和董事会决议的情况；
- (6) 决定专门委员会的设置；
- (7) 决定会员的接纳和退出；
- (8) 决定对违规行为的纪律处分；(D 选项表述正确)
- (9) 决定期货交易所变更名称、住所或者营业场所；
- (10) 审议批准根据章程和交易规则制定的细则和办法；
- (11) 审议结算担保金的使用情况；(C 选项表述正确)
- (12) 审议批准风险准备金的使用方案；
- (13) 审议批准总经理提出的期货交易所发展规划和年度工作计划；
- (14) 审议批准期货交易所对外投资计划；
- (15) 监督期货交易所高级管理人员和其他工作人员遵守国家有关法律、行政法规、规章、政策和期货交易所章程、交易规则及其实施细则的情况；
- (16) 组织期货交易所年度财务会计报告的审计工作，决定会计师事务所的聘用和变更事项；
- (17) 期货交易所章程规定和股东大会授予的其他职权。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

89.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》普通投资者享有的特别保护包括()。

A.

信息告知

B.

投资收益

C.

风险警示

D.

适当性匹配

确定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查普通投资者享有的特别保护。

普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。B选项错误，投资收益为投资者均应享有的权益。

故本题选 ACD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

90.(多选题)

【乐橙网】人民法院在保全或者执行会员资格费或者交易席位时，下列表述正确的有()。

A.

在执行阶段，不得停止该会员交易席位的使用

B.

在保全阶段，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用

C.

在执行阶段，有权依法采取强制措施转让该交易席位

D.

在保全阶段，应当依法裁定不得转让该会员资格，同时停止该会员交易席位的使用

确定

回答错误

正确答案

BC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查人民法院在保全或者执行会员资格费或者交易席位时的操作。

AD 选项错误，B 选项正确，人民法院保全与会员资格相应的会员资格费或者交易席位，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用。（A 选项表述为在执行阶段，D 选项表述为可停止该会员交易席位的使用，均与原文意不符。）

C 选项正确，人民法院在执行过程中，有权依法采取强制措施转让该交易席位。

故本题选 BC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

91.(判断题)

【乐橙网】根据《期货投资者保障基金管理办法》，保障基金按照取之于市场、用之于市场的规则筹集。（ ）

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保障基金的筹集原则。

《期货投资者保障基金管理办法》规定，保障基金按照取之于市场、用之于市场的原则筹集。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

92.(判断题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，风险承受能力最低类别的投资者只可购买或者接受 R1 风险等级的产品。（ ）

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险承受能力最低类别的投资者的规定。

风险承受能力最低类别的投资者只可购买或接受 R1 风险等级的产品或服务。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

93.(判断题)

【乐橙网】在符合法律、行政法规和中国证监会有关规定的情况下，外商投资期货公司可以利用境外股东的资源和技术，提升信息系统的效率和安全水平。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查外商投资期货公司的有关情形。

在符合法律、行政法规和中国证监会有关规定的情况下，外商投资期货公司可以利用境外股东的资源和技术，提升信息系统的效率和安全水平。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

94.(判断题)

【乐橙网】资产管理计划财产的债务由资产管理计划财产本身承担，投资者仅以其出资为限对资产管理计划财产的债务承担责任。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理计划财产的债务的承担。

资产管理计划财产的债务由资产管理计划财产本身承担，投资者以其出资为限对资产管理计划财产的债务承担责任。但资产管理合同依照《证券投资基金法》另有约定的，从其约定。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

95.(判断题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》，经营机构调整投资者分类，产品或服务分级以及适当性匹配意见，应当征得投资者同意。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构调整投资者分类，产品或服务分级以及适当性匹配意见时应尽的义务。

经营机构应当根据投资者和产品或服务的信息变化情况，主动调整投资者分类、产品或服务分级以及适当性匹配意见，并告知投资者。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

96.(判断题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》证券期货交易所应当制定完善本市场相关产品或者，服务的适当性管理自律规则。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券期货交易所的义务。

证券期货交易所应当制定完善本市场相关产品或者服务的适当性管理自律规则。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

97.(判断题)

【乐橙网】证券期货经营机构、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，资产管理计划财产属于其清算财产。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理计划财产在清算时的归属。

证券期货经营机构、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，资产管理计划财产不属于其清算财产。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

98.(判断题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》当日分配的客户交易编码，期货交易所应当于下一交易日允许客户使用。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户交易编码的申请和使用。

当日分配的客户交易编码，期货交易所应当于下一交易日允许客户使用。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

99.(判断题)

【乐橙网】期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间累计 3 次被行业自律组织处分的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间累计 3 次被行业自律组织处分的措施。

期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选：

- （一）向中国证监会提供虚假信息或者隐瞒重大事项，造成严重后果；
- （二）拒绝配合中国证监会依法履行监管职责，造成严重后果；
- （三）擅离职守，造成严重后果；
- （四）1 年内累计 3 次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话；
- （五）累计 3 次被行业自律组织纪律处分；
- （六）对期货公司出现违法违规行为或者重大风险负有责任；
- （七）中国证监会认定的其他情形。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

100.(判断题)

【乐橙网】期货投资者保障基金是一种专门补偿期货投资者投资收益低于预期收益部分的基金。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的定义。

期货投资者保障基金是在期货公司严重违法违规或者风险控制不力的专项基金。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

101.(判断题)

【乐橙网】期货投资者保障基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券（包括中央银行票据）和中央级金融机构发行的金融债券，以及中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式。（ ）

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的资金运用。

对保障基金的管理应当遵循安全、稳健的原则，保证保障基金的安全。保障基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券（包括中央银行票据）和中央级金融机构发行的金融债券，以及中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

102.(判断题)

【乐橙网】证券公司为期货公司提供中间介绍业务，是指证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。（ ）

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中间介绍业务的内容。

证券公司为期货公司提供中间介绍业务，是指证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

103.(判断题)

【乐橙网】首席风险官提出辞职的，应当提前 30 日向期货公司总经理提出申请，并报告监管机构。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官辞职申请事宜。

首席风险官提出辞职的，应当提前 30 日向期货公司董事会提出申请，并报告公司住所地中国证监会派出机构。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

104.(判断题)

【乐橙网】净资本与风险资本准备的比例与上月相比向有利方向或不利方向变动超过 20% 的，均应向监管部门提交书面报告。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过 20% 的的报告期限及形式。

净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过 20% 的，期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告，说明原因，并在 5 个工作日内向全体董事提交书面报告。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

105.(判断题)

【乐橙网】结算准备金是指未被合约占用的保证金,交易保证金是指已被合约占用的保证金。

()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易制度。

保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是指未被合约占用的保证金;交易保证金是指已被合约占用的保证金。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

106.(判断题)

【乐橙网】机构的管理人员应当对下属从业人员的工作进行指导、监督和支持,使其保持并不断提高专业胜任能力。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员执业行为准则。

机构的管理人员应当对下属从业人员的工作进行指导、监督和支持,使其保持并不断提高专业胜任能力。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

107.(判断题)

【乐橙网】期货公司应当有效执行期货投资咨询业务管理制度中的客户回访与投诉规定，明确客户回访与投诉的内容、要求、程序，及时、妥善处理客户投诉事项。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务管理制度中的客户回访与投诉事项。

期货公司应当有效执行期货投资咨询业务管理制度中的客户回访与投诉规定，明确客户回访与投诉的内容、要求、程序，及时、妥善处理客户投诉事项。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

108.(判断题)

【乐橙网】中国期货业协会工作人员不按规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予纪律处分。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货业协会工作人员不按规定履行职责时的处理措施。

协会工作人员不按本办法规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予纪律处分。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

109.(判断题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货保证金存管银行等相关单位的工作人员，泄露知悉的国家秘密或者会员，客户商业秘密，或者

徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、收受贿赂的，依法给予行政处分或者纪律处分。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证监会的监管要求。

国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货保证金存管银行等相关单位的工作人员，泄露知悉的国家秘密或者会员、客户商业秘密，或者徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、收受贿赂的，依法给予行政处分或者纪律处分。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

110.(判断题)

【乐橙网】机构或者其管理人员对期货从业人员发出违反法规指令的，期货从业人员应当予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的行为规范。

机构或者其管理人员对期货从业人员发出违法违规指令的，期货从业人员应当予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告。机构应当及时采取措施妥善处理。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

111.(选择题)

【乐橙网】吴某为某期货公司客户，因与其所开户的期货公司营业部发生期货业务纠纷，向

法院提起了诉讼。根据双方期货经纪合同的约定,纠纷由合同履行地人民法院管辖。吴某可以向()提起诉讼。

- A.
营业部住所地中级人民法院
- B.
期货交易所住所地中级人民法院
- C.
营业部住所地高级人民法院
- D.
期货交易所住所地高级人民法院

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货业务纠纷的处理措施。

在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的,该分支机构住所地为合同履行地。因实物交割发生纠纷的,期货交易所住所地为合同履行地。第七条规定,期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。根据题干,吴某与营业部发生期货纠纷。首先,在营业部进行期货交易的,合同履行地为营业部住所地,根据合同约定,纠纷由营业部住所地人民法院管辖(B、D选项错误);其次,期货纠纷案件由中级人民法院管辖(C选项错误)。所以吴某应向营业部住所地中级人民法院提起诉讼。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

112.(多选题)

【乐橙网】期货公司开展期货投资咨询服务,下列做法中错误的是()。

- A.
市场传言国家将出台某政策措施,根据该传言为客户小马设计投资方案
- B.
应客户要求,以公司业务员小刘的名义收取服务报酬
- C.
向客户小王保证收益不低于 10%,并约定收益高于 30%时,超出部分按 1:1 的比例与小王分红

D.

与客户小林约定各自出资 50 万元共同投资，按 1:1 的比例共享收益，共担损失

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司开展期货投资咨询服务不得从事的行为。

A 选项错误，期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时，不得以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务;选项中"根据传言为客户小马设计投资方案的行为"违反了上述规定。

B 选项错误，期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时，不得以个人名义收取服务报酬;选项中"以公司业务员小刘的名义收取服务报酬"违反了上述规定。

C、D 选项错误，期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时，不得向客户做获利保证，或者约定分享收益或共担风险。选项中"向客户小王保证收益"、"共享收益，共担损失"违反了上述规定。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

113.(多选题)

甲是某期货公司的期货从业人员，在执业过程中发现投资者想要买入的期货与自己有利益冲突，则甲应当()。

A.

及时告诉投资者这种情况

B.

不做任何说明，直接要求投资者买入该合约

C.

经说明以后，如果投资方仍然同意买入合约，甲应当确保投资者的利益得到公平的对待

D.

请求期货公司立即换期货经纪人员，不得再从事该期货合约

确定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员执业行为准则。

从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

突时，必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况，并尽量避免冲突;当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待。

故本题选 AC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

114.(多选题)

如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是()。

A.

甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事业务达 3 年

B.

乙取得博士学位，曾经在银行工作 5 年，准备参加期货从业人员资格考试

C.

丙大专毕业，曾经在某公司担任 10 年的会计

D.

丁本科毕业，此前从事了 6 年的律师工作，现已具有期货从业人员资格

确定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查副总经理任职条件。

担任期货公司经理层人员的，应当具备下列基本条件：

(1)具有期货从业人员资格；

(2)具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位

(3)熟悉期货法律、行政法规和中国证监会的规定，具备期货专业能力。

故本题选 AD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

115.(选择题)

某期货公司在执行客户张某的交易指令时，以高于客户指令价格卖出，从中赚取差价 100 万元。张某在得知该情况后，要求期货公司返还 100 万元，结果被该期货公司拒绝。因此，张某提起诉讼。下列说法中正确的有()。

A.

100 万元属于非法所得，应上交国库

B.
100 万元属于该期货公司经营所得，应归期货公司所有

C.
客户张某和期货公司应各分得 50 万元

D.
100 万元的差价利益应归还张某，法院应予以支持
回答错误
正确答案

D
题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为纠纷及其责任。

期货公司超出客户指令价位的范围，将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买入后的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应支持，期货公司与客户另有约定的除外。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

116.(多选题)

张某在某期货公司从事期货交易，由于投资品种价格大幅度下滑，张某向王某进行了借贷 1000 万元。如王某起诉张某，要求实现债权，下列关于申请人民法院采取保全、执行措施的说法中，正确的是()。

A.
王某不可以申请人民法院对张某的持仓依法采取保全和执行措施

B.
王某可以申请人民法院对张某的持仓依法采取保全和执行措施

C.
王某不可以申请人民法院对张某的保证金依法采取保全和执行措施

D.
王某可以申请人民法院对张某的保证金依法采取保全和执行措施
确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货纠纷的解决机制。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

客户、自营会员为债务人的，人民法院可以对其保证金、持仓依法采取保全和执行措施。
故本题选 BD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

117.(多选题)

某期货公司的资产为 3 亿元，负债为 1.8 亿元，该公司进入风险预警期。在风险预警期，证监会派出机构可以采取的措施有()。

A.

要求公司制定风险监管指标改善方案

B.

要求公司不定期对监管指标的改善情况进行书面报告

C.

要求公司进行重大业务决策时至少提前 5 个工作日向公司住所地中国证监会派出机构报送临时报告，说明有关业务对风险监管指标的影响

D.

要求公司增加内部合规检查的频率，并提交合规检查报告

确 定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标。

期货公司风险监管指标达到预警标准的，进入风险预警期。风险预警期内，中国证监会派出机构可视情况采取以下措施：

(一)要求期货公司制定风险监管指标改善方案并定期对监管指标的改善情况进行书面报告；

(A 选项正确，B 选项错误)

(二)要求期货公司进行重大业务决策时，应当至少提前 5 个工作日向住所地中国证监会派出机构报送临时报告，说明有关业务对风险监管指标的影响；(C 选项正确)

(三)要求期货公司增加内部合规检查的频率，并提交合规检查报告。(D 选项正确)

故本题选 ACD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

118.(选择题)

【乐橙网】乙是某期货公司的客户，持有多头合约。合约到期后，乙向期货公司申请交割。但乙在交割仓库提货时发现所提交割品已霉烂变质，无法使用。对于货物的质量问题，乙应当向()主张权利。

A.
乙的交易对手方

B.
期货公司

C.
交割仓库

D.
期货交易所
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交割仓库。

交割仓库未履行货物验收职责或者因保管不善给仓单持有人造成损失的，应当承担赔偿责任。
故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

119.(多选题)

【乐橙网】期货公司董事长、总经理辞职，或者被认定为不适当人选而被解除职务，或者被撤销任职资格的，()。

A.
期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计

B.
自其离任之日起 3 个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案

C.
自其离任之日起 6 个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案

D.
期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的律师事务所对其进行离任审计

确 定
回答错误
正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不适当人员。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

期货公司董事长、总经理辞职，或者被认定为不适当人选而被解除职务，或者被撤销任职资格的，期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计，并自其离任之日起 3 个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

120.(选择题)

【乐橙网】小王在某期货公司拟进行期货交易，在交易一段时间后，小王发现该公司早已被依法撤销期货经纪业务资格，遂向法院主张其与公司签订的期货经纪合同无效，要求返还其投资的资金。法院经调查后确认，该期货公司已按小王的指令入市交易，下列说法正确的是()。

A.

期货经纪合同无效，小王需承担交易结果，但公司应返还小王佣金

B.

期货经纪合同有效，小王需承担交易结果，但公司应返还小王佣金

C.

期货经纪合同有效，小王需承担交易结果，公司无须返还资金

D.

期货经纪合同无效，小王不需承担交易结果，公司应返还小王全部投资

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的解决办法。

不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的，应当认定期货经纪合同无效。

不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，收取的佣金应当返还给客户，交易结果由客户承担。

本题中期货公司已被撤销期货经纪业务资格，期货经纪合同无效，但期货公司已按小王指令入市交易，交易结果应由小王承担，佣金应返还给小王。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

121.(选择题)

【乐橙网】甲是某期货公司职员，明知乙是恐怖活动组织的成员，仍通过期货交易帮助乙掩盖其筹集的用于恐怖活动的资金的性质。甲的行为属于()。

A.

资助恐怖活动罪

B.

参加恐怖组织罪

C.

洗钱罪

D.

不构成犯罪

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查违法行为的分类。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

122.(多选题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》，下列表述中正确的是()。

A.

期货交易所负责对客户交易编码进行分配、发放和管理

B.

中国期货保证金监控中心应当确保开户资料的合格、真实、准确和完整

C.

期货公司为客户申请、注销交易编码，应当统一通过中国期货保证金监控中心办理

D.

中国期货保证金监控中心负责客户开户管理的具体实施工作，应当为每一个客户设立统一开户编码

确定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

本题考查期货市场客户开户管理的基本规定考前包过押题请咨询 Yuan909591126。

期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整(B 选项不符合题意)。

中国期货保证金监控中心有限责任公司负责客户开户管理的具体实施工作。期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，以及修改与交易编码相关的客户资料，应当统一通过监控中心办理。(C 选项符合题意)

期货交易所收到监控中心转发的客户交易编码申请资料后，根据期货交易所业务规则对客户交易编码进行分配、发放和管理(A 选项符合题意)，并将各类申请的处理结果通过监控中心反馈期货公司。

监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码，并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系(D 选项符合题意)。

故本题选 ACD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

123.(选择题)

【乐橙网】吴某为某期货公司客户，因工作原因无法亲自进行交易，在该公司营业部经理推荐下，将交易全权委托给营业部员工丁某，不久，吴某发现其账户亏损 10 万元，遂向法院提起了诉讼，按照双方期货经纪合同约定，发生纠纷由合同履行地人民法院管辖，吴某应向()提起诉讼。

A.

吴某住所地中级人民法院

B.

营业部住所地中级人民法院

C.

期货公司住所地高级人民法院

D.

期货交易所住所地高级人民法院

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货合同的履行地和期货纠纷案件的管辖。

在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，该分支机构住所地为合同履行地。期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。

根据题干，吴某在期货公司营业部进行期货交易，合同履行地为营业部住所地;产生纠纷案件，应向营业部住所地中级人民法院提起诉讼。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

124.(选择题)

【乐橙网】2015 年，某期货交易所的手续费收入为 5000 万元人民币，根据《期货交易所管理办法》的规定，该期货交易所应提取的风险准备金为()万元。

A.

500

B.

1000

C.

2000

D.

2500

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所应提取的风险准备金的比例。

期货交易所应当按照手续费收入的 20%的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。因此，该期货交易所应提取的风险准备金为 $5000 \times 20\% = 1000$ 万元。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

125.(多选题)

【乐橙网】张某作为客户收到了期货公司追加保证金通知，但不打算以现金追加保证金，想要以有价证券作为保证金。下列可以用作期货保证金的有价证券是()。

A.

可流通的国债

B.

经期货交易所认定的标准仓单

C.

股票

D.

公司债券

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查可以用作期货保证金的有价证券。

期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金:

(1)经期货交易所认定的标准仓单(B选项符合题意);

(2)可流通的国债(A选项符合题意);

(3)中国证监会认定的其他有价证券。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

126.(选择题)

【乐橙网】甲是某期货公司客户,某日结算时,甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例、低于期货公司收取的保证金比例,期货公司向甲发出追加保证金通知,次日甲未追加保证金期货公司未对其持仓进行强行平仓。下列表述中正确的是()。

A.

期货公司次日可以按照期货经纪合同约定对甲进行强行平仓

B.

期货公司次日应当对甲的持仓进行强行平仓

C.

如果甲的账户因次日继续持仓扩大了损失,期货公司应当承担主要赔偿责任

D.

期货公司的行为应当认定为允许客户透支交易

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查客户的交易保证金不足,又未能按期货经纪合同约定的时间追加保证金的情形处理办法,以及产生损失的责任承担。

A 选项正确, B 选项错误, 客户的交易保证金不足, 又未能按期货经纪合同约定的时间追加保证金的, 按期货经纪合同的约定处理;约定不明确的, 期货公司有权就其未平仓的期货合约强行平仓, 强行平仓造成的损失, 由客户承担。本题中, 由于甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例但低于期货公司收取的保证金比例, 故期货公司次日可以按照期货经纪合同约定对甲进行强行平仓, 但强行平仓不是期货公司的应当义务。故 A 选项正确, B 选

项错误。

C 选项错误，客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间造成的损失，由客户承担;穿仓造成的损失，由期货公司承担。因此，如果甲的账户因次日继续持仓扩大了损失，损失应由甲承担。

D 选项错误，期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的保证金比例为标准。本题中，甲的保证金水平高于期货交易所规定的保证金比例，不构成透支交易。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

127.(多选题)

【乐橙网】某期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取紧急措施，造成了投资者张某的损失，张某打算向期货交易所索要赔偿。以下说法正确的是()。

A.

张某可以要求期货公司代自己向期货交易所主张权利

B.

张某可直接起诉期货公司，交易所作为第三人参加诉讼

C.

期货公司拒绝代张某向期货交易所主张权利的，张某可直接起诉期货交易所

D.

期货交易所采取的紧急措施，即便在当时情况下是合理的，也应适当赔偿张某的损失

确定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成客户损失的责任承担。

A 选项正确，期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利。

B 选项错误，C 选项正确，期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为第三人参加诉讼。故期货公司拒绝代张某向期货交易所主张权利的，张某可直接起诉期货交易所;B 选项的起诉对象和第三人表述错误。

D 选项错误，期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成客户损失的，期货交易所不承担赔偿责任。

故本题选 AC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

128.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》下列关于确定资产管理计划类别的表述，正确的是()。

A.

投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产 70%，且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产 30%的，为商品及金融衍生品类

B.

投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到前三类产品中某一类产品标准的，为特别类

C.

投资于股票、未上市企业股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%的，为权益类

D.

投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 70%，为固定收益类

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查资产管理计划类别。

资产管理计划应当具有明确、合法的投资方向，具备清晰的风险收益特征，并区分最终投向资产类别，按照下列规定确定资产管理计划所属类别：

(1) 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%的，为固定收益类；

(2) 投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%的，为权益类；

(3) 投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产 80%，且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产 20%的，为商品及金融衍生品类；

(4) 投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到前三类产品标准的，为混合类。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

129.(多选题)

【乐橙网】投资者王某打算进行期货交易，作为期货从业人员甲某在为王某提供服务前，应当()。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

- A.
了解投资者王某的财务状况、投资经验及投资目标
- B.
谨慎、诚实、客观地告知王某期货投资中可能出现的各种风险
- C.
如实向王某申明其所具有的执业能力
- D.
向王某承诺或者保证收益

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员提供服务的相关规定。

从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的财务状况、投资经验及投资目标（A 选项符合题意），并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险（B 选项符合题意），不得向投资者做出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证（D 选项不符合题意）。

从业人员应当如实向投资者申明其所具有的执业能力（C 选项符合题意），不得向投资者提供虚假文件、材料。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

130.(选择题)

【乐橙网】某铜冶炼公司是期货交易所的会员，2015 年 8 月 8 日卖出铜期货合约 50 手，当天铜期货价格大涨，造成该公司账户的保证金余额不足。期货交易所及时通知该公司在规定的时间内追加保证金，但是该公司并没有在规定时间内追加保证金，也没有自行平仓。于是期货交易所根据保证金不足的数额对该公司的铜期货合约强行平仓 20 手，造成该公司 300 万元的损失。那么造成的损失由()承担。

- A.
期货交易所和该公司

- B.
期货交易所

- C.
该公司

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

D.

期货公司

回答错误

正确答案

C

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所会员的保证金不足的相关规定。

期货交易所会员的保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该会员承担。本题中，该公司没有自行平仓和追加保证金，期货交易所对其进行了强行平仓，强行平仓的损失由该公司承担。

故本题选 C 选项。

考前包过押题请咨询Yuan909591126

考前包过押题加微信Yuan909591126获取